

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי
יוסף טייב

949/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (ביטול קנס בשל רכישת מערכות בטיחות מתקדמות), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 30 1. בפקודת התעבורה¹, בסעיף 30, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ד) נעברה ברכב עבירת קנס למעט עבירת חניה, רשאי בעל הרכב שבו נעברה העבירה לרכוש מערכת בטיחות מסוג שקבע השר המתריעה מפני התנגשות ברכב שמלפנים, סטייה מנתיב ואי שמירת מרחק ולהמציא למשטרה חשבונית או מסמך אחר המעיד על רכישת מערכת הבטיחות; אישרה המשטרה כי בעל הרכב רכש מערכת בטיחות כאמור, תבטל את הודעת הקנס."

דבר הסבר

מערכות בטיחות מתקדמות המתריעות על סכנת התנגשות וסטייה מנתיב מסייעות לנהגים להתמודד עם הסכנות דעת הנחשבות לגורם תאונות הדרכים מספר אחת בעולם. כחלק בלתי נפרד מההתמודדות עם העלייה במספר ההרוגים בתאונות הדרכים בשנים האחרונות, תומכת הממשלה בתיקון תקנות אשר יחייבו התקנת מערכת בטיחות הכוללת התרעת מפני התנגשות, סטייה מנתיב, ושמירת מרחק בכל כלי הרכב החדשים המיובאים לישראל. כמו כן, נקבעה מדיניות אשר תעודד התקנת מערכות אלו בכלי רכב משומשים, באמצעות מתן תמריצים שונים, דוגמת מתן הנחה כספית באגרת רישוי רכב המותנית בהתקנת מערכות אלו. כמו כן, נבחנים תמריצים נוספים, דוגמת זיכוי מלא על התקנת מערכת בטיחות שכן התקנת מערכת כאמור עשויה להציל את חייהם של מאות בני אדם בשנה.

לפיכך, מוצע לקבוע כי אם נעברה ברכב עבירת קנס, למעט עבירת חניה, בעל הרכב יהיה רשאי, חלף תשלום הקנס, לרכוש מערכת בטיחות אקטיבית מסוג שיקבע בתקנות שר התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן – השר). מערכת כאמור תתריע מפני התנגשות ברכב שמלפנים, סטייה מנתיב ואי שמירת מרחק. לפי המוצע, אם תאשר המשטרה, לפי מסמכים שיומצאו לה על ידי בעל הרכב, כי אכן נרכשה מערכת בטיחות העומדת בהוראות שיקבע השר לפי הצעת החוק, יהיה בעל הרכב זכאי לביטול הודעת הקנס.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (336/24/פ).

הצעת החוק זהה לפ/336/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.